Capitolul I. Necesitatea comportamentelor etice pentru funcționarii publici din România

Acest curs vă va oferi ocazia de a înțelege relația dintre standardele etice în comportamentul puterilor publice şi a managerilor din sectorul serviciilor publice. Este important de menționat că standardele aşteptate din partea managerilor din Administrația Publică sunt deseori diferite de cele impuse managerilor din domeniul firmelor private[1].

1.1. Etica şi politica

Politica este știința socială şi practică al cărui subiect este căutarea binelui comun a celor care fac parte din comunitate. Binele comun nu este numai sarcina puterii politice ci şi rațiunea de a fi a autorității politice.

În consecință, binele comun este principiul şi scopul etic al politicii. Va fi considerat bun tot ceea ce generează, tinde spre, înmulțeşte sau promovează binele comun. Va fi considerat rău tot ceea ce tinde a-l prejudicia, diminua, dilua etc.

Este datoria fiecărui stat democratic să promoveze binele general. Bunăstarea generală se obține cu ajutorul unei autentice justiții sociale a cărei finalitate este să se obțină o mai bună distribuție a bogăției între toate grupurile sociale. *Este nevoie de prezența unui stat capabil de a genera acest echilibru. Un stat care să nu elimine responsabilitatea persoanelor, a comunităților şi a organizațiilor intermediare. Un stat care să nu convertească cetățenii în dependenți şi în pupile a comunităților şi a organizațiilor intermediare. Un stat care să nu-i scutească de obligații. Această orientare a intervenției statale a fost nefastă pentru societatea civilă, a făcut-o mai slabă. Dar nici un stat absent nu serveşte, care să lase soarta locuitorilor săi în jocul cererii şi al ofertei. Nici un stat indiferent problemelor sociale. Statul trebuie să intervină pentru a asigura minimul de bunăstare pentru toți, fără demagogii.*

În rezumat, natura unui stat sau a societății politice este căutarea binelui comun. Statul se denaturează, adică îşi pierde esența atunci când se corupe. A corupe, între alte accepțiuni posibile, înseamnă a altera forma unui lucru; astfel, statul corupt nu mai tinde spre binele comun ci îşi pierde virtuțile, transformându-se spre folosul unor puțini.

1.2. Etica şi forme denaturate ale statului: economicismul, tentația puterii absolute, pierderea ordinii politice

Conform lui Aristotel, definind formele guvernului, există monarhie, aristocrație sau democrație atunci când regele, o minoritate sau o majoritate guvernează pentru tot şi toți. Acestea ar fi formele naturale. În schimb, există tiranie, oligarhie sau demagogie atunci când un tiran, o minoritate sau o majoritate guvernează pentru sine. Acestea r fi formele denaturate.

[1] Cu toate acestea ne vom referi în acest material la comportamentele etice/neetice din ambele sfere, schimbând termenul de *firmă* din domeniul privat cu cel de *organizație*, pentru a putea exemplifica şi pe domeniul Administrației Publice.

Factorii care conduc la denaturarea statului, la procedarea sa etic negativă, imoral, ilegitim sau ilegal sunt următorii:

a) economicismul
b) tentația puterii absolute şi
c) pierderea ordinii politice

a) Economicismul

Acest tip de corupție apare de fiecare dată atunci când banul ocupă un loc preferențial pe scara de valori a unei societăți. Şi este clar că aşa par să stea lucrurile în ziua de azi în majoritatea țărilor.Situația cea mai des întâlnită este atunci când un funcționar violează loialitatea față de popor pentru vreun avantaj economic, adică fiindcă există banul la mijloc. "*În imperiul scopurilor, totul are un preț sau o demnitate. Un lucru care are preț poate fi înlocuit cu un alt lucru care îi este echivalent. Dimpotrivă, ceea ce stă mai presus de orice prețuire şi care prin urmare, nu admite nici un fel de echivalent, are o demnitate" (Immanuel Kant).*

Max Weber distingea **două categorii de politicieni:**
1. politicieni care trăiesc pentru politică şi
2. politicieni care trăiesc din politică.

În ultimul caz, ambiția politică nu mai are valoare prin ea însăşi, se coboară la un nivel cu valoare instrumentală, în serviciul îmbogățirii.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, Leandro Alem susținea: "... interesul material va fi pentru un popor de piețari, nu pentru al nostru...", "...nu convine ca societățile să devină materialiste, slăbind resorturile morale ale spiritului lor...", "...Ne place să ne măgulim cu promisiunile de creştere materială. Eu prefer, deoarece consider mai demn de o societate decât de un individ, să se trăiască în mai puțin lux şi cu mai puțină pompă, atât timp cât mă conduc singur. Prefer o viață modestă, autonomă unei vieți în splendoare supusă tutelajului...".

b) Tentația puterii absolute. Orice putere tinde să corupă; puterea absolută corupe în mod absolut. Cineva căruia îi lipseşte sensibilitatea morală excepțională, şi care nu este o persoană obişnuită, comună, poate sucomba în fața tentației extraordinare care apare prin imensele posibilități de putere, cel puțin să o limiteze şi să o controleze.

c) Pierderea ordinii politice. Sub orice sistem politic există o ordine politică naturală a cărei acțiune politică trebuie să se supună în favoarea stabilității şi bunăstării națiunii. Ordinea politică este o posibilitate unică de a lucra binele comun. Contrariul său, dezordinea politică, implică dezorganizarea generală a funcțiilor sociale, astfel că nimeni nu lucrează în ceea ce este competent. Dante spunea:"Confuzia mereu a persoanei este principiul răului oraşului".

Logic, putem să reducem cei trei factori la denaturarea statului, mai înainte menționat, la un singur ax fundamental: conduita. Conduita, între alte accepțiuni, reprezintă maniera în care oamenii îşi guvernează viața şi-şi îndreaptă acțiunile. Aşa cum se ştie deja, omul este o ființă liberă, capabilă de autodeterminare şi care acționează pe baza unei alegeri.

De asemenea, se spune că etica este compusă din moral, drept şi convenţionalismele sociale.

În consecinţă, o conduită va fi pozitiv etică atât timp cât omul îşi va orienta viaţa conform obiceiurilor sociale şi normelor juridice în vigoare, şi a căror principii morale, care prin natura lor indică ceea ce este bun, nu rămân doar la stadiul de abstractizare sau cunoaştere, ci sunt concretizate prin ceea ce se observă. Pe scurt, **o conduită în acord cu etica va fi acea conduită virtuoasă**. Virtutea este dispoziţia constantă a sufletului de a se conduce în acord cu binele şi de a evita riguros răul.

***Virtuţile care determină ca o conduită să fie etică**, şi care în plus sunt indispensabile unui **stat cu o politică democratică**, sunt următoarele:*

- ***Austeritatea**: constă în a duce o viaţă modestă şi în cinste probată.*
- ***Veridicitatea**: virtute care ne conduce mereu spre a manifesta ceea ce gândim sau credem.*
- ***Lealitatea**: ne obligă să fim fideli şi riguroşi în îndeplinirea angajamentelor şi obligaţiilor, corespunzând la ceea ce se primeşte afectiv, etc.*
- ***Toleranţa**: respect şi considerare pentru opiniile străine. Nu a aproba greşeala, ci doar, capacitatea de a conviețui cu diferitul.*
- ***Spiritul muncii**: înclinaţia de a realiza cu entuziasm şi eficacitate muncile care se întreprind.*
- ***Perseverenţa**: fermitate în scopurile propuse sau în urmărirea a ceva care s-a început.*
- ***Caritate sau Fraternitate**: consistă în a ne considera semenii ca pe nişte fraţi. Este dragostea pentru celălalt care se manifestă prin acţiunile de binefacere şi benevolenţă.*
- ***Patriotism**: relaţie spirituală care ne uneşte necondiţionat cu patria. Se manifestă servind cu dragoste şi abnegaţie, adoptând idealurile naţiunii, revendicând gloria sa, iubindu-i tradiţia şi respectându-i simbolurile.*
- ***Abnegaţie:** este un sentiment care ne mişcă, lăsând la o parte propriile noastre sentimente sau interese în serviciul patriei, pentru binele comunităţii în general, pentru binele celuilalt.*

Este uşor de înţeles că aceşti trei factori de denaturare al statului îşi au germenii sau fundamentul într-o conduită etică negativă: în materialesm, în minciună, neloialitate, intoleranţă, egoism, în lipsa patriotismului, etc.

Brause, filosof de mare influenţă în doctrina radicală, susţinea că *legea morală* conduce implicit la libertate şi ordine, maxima sa cea mai răspândită fiind: "Fă binele pentru binele însuşi".

Plenitudinea, este o totalitate, este ***integritate***. Observăm cum această filosofie este calea pentru a atinge plenitudinea omului, care trăieşte în societate pentru a o împlini, configurând-o la un nivel de bine comun, reprezentând de fapt începutul şi existenţa politicii.

Istoria ţării noastre demonstrează cum, în căutarea a ce-i mai bun pentru a concretiza cel mai bun stil de viaţă în serviciul obţinerii bunăstării colective, s-au obţinut, într-un proces care a început în secolul trecut şi care nu s-a încheiat încă, emanciparea şi independenţa, democraţia şi libertatea.În concluzie, este oportun să evidenţiem că pierderea drumului etic al politicii nu este decât un reflex al unei societăţi care l-a pierdut de asemenea. La urma urmei, oamenii policii fac parte din societate pe care o reprezintă şi o conduc. Aşa cum susţine Elena Cobianu în cartea sa[2]: *"Neadevărul, sau adevărul parţial devin frână şi totodată, dăunătoare în mersul înainte al societăţii democratice. Nevoii de a aduce la acord gândul cu vorba şi pe*

[2] E. Cobianu, „Etica neopozitivistă. Privire critică asupra teoriei emotiviste", Ed. Economică, Bucureşti, 1996

ambele cu fapta trebuie să-i corespundă, în noua democraţie, instituirea treptată a unor condiţii existenţiale care să nu mai solicite duplicitatea, cel puţin pe o scară atât de generalizată şi care să dea curs prioritar cinstei, sincerităţii şi adevărului. Fără modelarea unui prototip uman sincer, deschis, al cărui limbaj să reflecte gândul ca atare, neprefăcut, fără fasonarea unor raporturi interumane similare, societatea democratică nu-şi poate realiza propria esenţă, iar moralei îi va lipsi credibilitatea şi autenticitatea spre care aspiră".

Clasa care conduce în societate, care în realitate nu este o "clasă" ci o minoritate este cea care este împuternicită să dirijeze şi să dea un exemplu comunităţii şi, deci, are o mare responsabilitate. Căci a dirija, a conduce înseamnă a duce un lucru direct spre locul care a fost semnalat.

1.3. Conceptul de "încredere publică" şi corupţia

Conceptul de "încredere publică" presupune standarde mai înalte de comportament etic. Conceptul nu este însă static. Dacă privim la evenimente recente, putem concluziona că standardele etice de acum 10-20 de ani nu mai pot fi aplicate în sectorul public. Într-adevăr, pentru politicieni şi funcţionarii publici activitatea într-o organizaţie ca într-un "acvariu" poate deveni insuportabilă dacă fiecare standard de performanţă devine o normă şi nu o excepţie (ar dispărea motivaţia, provocarea pentru performanţă).

Editorialul "Capital" nr. 42 din 18 octombrie 2002 prezintă rezultatele unui studiu pe teme de corupţie întreprins de firma de consultanţă GFK, realizat în 10 state din Europa Centrală şi de Est şi în Austria, pentru comparaţie cu situaţia comunitară. Concluzia este că, în ceea ce priveşte statele Europei Centrale şi de Est, corupţia este un fenomen generalizat. Trei sferturi dintre români considerau la acea dată că trăiesc într-o ţară coruptă. Românai era ţara cu cel mai mic procentaj (40%) al persoanelor care nu au dat niciodată mită. Potrivit unui studiu la Băncii Mondiale, în ceea ce priveşte companiile care lucrează în România, mai mult de un sfert au răspuns că au fost nevoite să plătească mită în relaţiile cu instituţiile publice iar 70% dintre managerii acestora sunt de părere că toţi oficialii sunt corupţi. De asemenea, 40% dintre cei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul serviciilor publice recunosc că le-au fost oferite atenţii băneşti sau materiale în schimbul unui anumit serviciu şi susţin că sistemul românesc este corupt. 70% dintre participanţii la ancheta mai sus-menţionată (cu excepţia celor din Polonia) îşi exprimă acordul că statul şi nu populaţia ar trebui să lupte împotriva corupţiei. "Corupţia este principalul obstacol în funcţionarea fluidă a economiei de piaţă şi a mecanismelor democraţiei".

"Corupţii noştri, mai tari ca ai altora . Societatea Academică din Romania a prezentat[3] Raportul său anual de avertisment privind potenţialul de criză din ţara noastră. Documentul constată că instituţiile reprezentative ale democraţiei continuă să se confrunte cu o îngrijorătoare lipsă de încredere populară. La fel stau lucrurile şi cu clasa politică, 51% dintre concetăţenii noştri apreciind că între acestea şi ei există un conflict; 62% dintre români consideră că incompetenţa celor care au deţinut "frâiele puterii" a determinat eşecul tranziţiei. Ca şi alţi est-europeni, românii sunt de părere că, dupa căderea regimurilor totalitare, corupţia s-a extins, opinie care delegitimează în mare măsură întregul sistem politic şi afectează credibilitatea noilor democraţii. Datele unor anchete sociale arată însă că"arbitrariul şi bunul plac în administraţie", de pildă, sunt semnificativ mai răspandite pe meleagurile noastre, decât pe la vecini. Astfel, dacă în Bulgaria doar 1,3% dintre oameni spun că întotdeauna trebuie să dea bani sau cadouri unui funcţionar public spre a-şi obţine drepturile, în Romania 13,7%

[3] Nr. 3667 din 5 Aprilie 2002, Societatea Academica din România (SAR)

susţin acest lucru (8,2% - în Slovacia). Dacă la vecinii noştri sud-dunăreni 66,2% au declarat că nu e nevoie niciodată să apeleze la mită, în România ponderea acestei categorii este de doar 28,2% (39,8% în Slovacia). Cei ce consideră că la primărie sau circa financiară este probabil să nu dea peste un funcţionar corect se cifrează în Slovacia la 18%; în România numarul scepticilor se ridică la 22,3% (aici bulgarii ne intrec - 32,6%). Cei care sunt absolut convinşi că nu poţi întâlni asemenea funcţionari reprezintă o proporţie de 6,9% în Bulgaria, 10,3% în România şi 11,5% în Slovacia".

Abordarea subiectului corupţiei din România implică automat şi o conexiune oarecare cu afacerile. Corupţiei i se mai spune şi "uleiul care face să se învârtă roţile comerţului[4]". Cu toate acestea, cercetările[5] arată că forma cea mai generală de corupţie din ţările post-comuniste nu este cea legată de afaceri, ci de activitatea banală, de fiecare zi a sectorului public. Deci nu afacerile favorizează corupţia, ci sectorul public afectează sectorul afacerilor prin favorizarea corupţiei. Din sondaje "rezultă o imagine a corupţiei care este mai degrabă cea de ulei al sectorului public, nu al afacerilor".

Din sondajele realizate atât pe cazul României cât şi pe cel al Bulgariei reiese că nu se poate găsi nici o asociaţie semnificativă între cele două variabile, şi procentele din celelalte ţări sunt într-adevăr extrem de similare. "Ceea ce a contribuit la apariţia corupţiei în Europa post-comunistă nu este reintroducerea pieţei şi a afacerilor, ci supravieţuirea administraţiei şi a culturii sale instituţionale din timpurile "planului". Dar acesta, ca într-un cerc vicios, va influenţa negativ bunul mers al afacerilor.

Încrucişare între "om de afaceri" şi "Cât de des daţi mită?" **Tabelul 1.1**

%	Patron	Nu e patron	Total
Întotdeauna	13,5	13,8	13,7
Depinde	57,1	52,9	53,4
Niciodată	27,1	28,2	28,2

Sursa: Alina Mungiu-Pippidi, *Pentru o abordare instituţională a corupţiei din statele post-comuniste* (p. 140) în "Politici publice – teorie şi practică", coordonatori Alina Mungiu-Pippidi şi Sorin Ioniţă, Ed. Polirom, 2002, Bucureşti

Conform sondajului realizat de CURS pentru Studiul Băncii Mondiale în România, 38% din funcţionarii publici, 42% din public şi doar 28% dintre oamenii de afaceri afirmă că s-au confruntat într-un fel sau altul cu cazuri de corupţie.

Chiar dacă oamenii de afaceri din eşantionul respectiv au minimizat numărul cazurilor de corupţie (minimizând astfel implicarea lor în corupţie – defect al instrumentului de realizare a sondajului), este clar totuşi că nu corupţia legată de afaceri este cea mai răspândită. "Corupţia este calea prin care oamenii care dispun de resurse (relaţii, influenţă, bani) reuşesc să obţină ceea ce de multe ori ar trebui să le revină pe drept prin apartenenţa lor la grupul de cetăţeni plătitori de impozite. Corupţia este, din această cauză, o taxă suplimentară plătită pentru a obţine bunuri publice şi, de aceea, este mai degrabă un indicator al incapacităţii instituţiilor de a-şi face treaba decât al culturii locale sau mentalităţii. Oamenii de afaceri, de altfel ca toţi

[4] D. Kaufmann, S.J Wei, "Does 'Grease Money' Speed Up the Wheel of Commerce?", National Bureau of Economic Research Working Paper, 1999, citaţi de Alina Mungiu-Pippidi, "Pentru o abordare instituţională a corupţiei din statele post-comuniste" (p. 140) în "Politici publice – teorie şi practică", coordonatori Alina Mungiu-Pippidi şi Sorin Ioniţă, Ed. Polirom, 2002, Bucureşti

[5] A. Mungiu-Pippidi, „Pentru o abordare instituţională a corupţiei din statele post-comuniste", în "Politici publice – teorie şi practică", coordonatori Alina Mungiu-Pippidi şi Sorin Ioniţă, Ed. Polirom, 2002, Bucureşti, pp. 140-142.

ceilalți cetățeni, ajung să dea mită[6] ca să li se rezolve problemele fiindcă nu sunt tratați corect de către funcționarii publici, aceştia din urmă neasigurând cetățenilor serviciile publice pe care trebuie să le primească de drept în schimbul impozitelor plătite.

Mita apare acolo unde este şi banul, iar oamenilor "nimic din ce-i omeneşte nu le este străin". De altfel, multe persoane consideră că "viciul corupției este o înclinație larg răspândită". [7]

Menită de a slăbi rezistența psihologică a celor implicați în afaceri, "mijloc de îmbogățire necinstit" pentru cel ce o primeşte, un mod de a-ți crea un avantaj competitiv pentru mulți afacerişti, infracțiune în codul penal, mita a fost pentru români una dintre modalitățile cele mai des folosite pentru a "supraviețui" realităților economico-sociale şi asta din cele mai vechi timpuri, chiar dacă nu cunoşteau cuvântul acesta. Dimitrie Drăghicescu "îndulceşte" puțin această practică curentă la noi în țară, asociind-o cu un ritual românesc bine implantat în viața românilor, ritual născut din caracterul practic şi social al religiozității neamului nostru: "Românii niciodată n-au trecut pragul celor mai mari cu mâna goală (prinoasele aduse bisericii). Deoarece ei au avut mereu "convingerea scoasă din practica vieții de toate zilele că nimic nu se face fără plocon şi fără bacşiş ".

Caracter "speculativ", chiar în epoca ceauşistă românul a practicat şi acceptat mita pentru a-şi rezolva problemele, mai ales în cadrul structurilor birocratice, în care se putea cu greu pătrunde.

Gradul de corupție este însă legat şi de gradul de libertate economică. România se clasează la indexul libertăților economice cu un scor de 7,1 în rândul țărilor post-comuniste, după Ucraina (8,5), Federația Rusă (7,9), Georgia şi Albania (7,7) şi Republica Moldova (7,4), Ungaria având un scor de 4,8. Coeficientul de corelație dintre corupție şi lipsa libertăților economice este de 0,75. Cu cât libertatea este mai scăzută şi funcționarii dispun de o gamă largă de restricții, cu atât le vor folosi ca mijloace pentru a-şi creşte veniturile, pe fondul unei tranziții economice nesfârşite care implică venituri foarte scăzute pentru bugetari. Un alt element deloc de neglijat este şi gradul scăzut de competență civică al românilor care preferă să dea mită decât să ia atitudine pentru a fi tratați corect (numărul celor care ar acționa dacă ceva li s-ar părea ilegal variază între 15% şi 25%) şi care nu se consideră apărători ai interesului public. Ei nu percep autoritatea ca fiind cea care respectă legea, ci este mai degrabă una represivă iar oamenii se tem de ea şi nu au încredere.

1.3.1. Motive care ne îndreaptă atenția spre necesitatea promovării eticii în activitatea Administrației Publice

În prezent, există motive conjuncturale, de repercutare în mijloacele de comunicare, şi motive structurale, de tip cultural (postmodernitatea) şi economic (costuri de tranzacție) care impun necesitatea unei îmbunătățiri etice în cadrul

[6] Un sondaj realizat în primăvara anului 2004 de către Centrul Internațional pentru Studii Antreprenoriale (CISA), membru al "Coaliției Anticorupție" a arătat că peste 60% din firme au oferit "plăți informale" funcționarilor publici ([6] www.capital.ro, nr. 39/23 septembrie 2004).

[7] S. Moscovici, "Psihologia socială sau maşina de fabricat zei", Editura Universității "Al. I. Cuza", Iaşi, 1995

Administrației Publice. Cu toate acestea, cele mai importante sunt motivele care țin de persoane şi valorile pe care acestea le promovează[8].

- **Motive structurale, de tip economic (costuri de tranzacție)**

În contextul situației actuale globale, fără un comportament etic nu este posibil ca o economie să funcționeze de manieră eficientă. Lipsa eticii produce costuri directe, costuri ale tranzacțiilor economice ridicate, cu efecte negative asupra investițiilor. Țările cu costuri de tranzacție ridicate, generate de lipsa de etică, reduc şansele investiției externe, prin gradul de incertitudine pe care îl creează, atrag doar speculațiile şi implicările pe termen scurt. De asemenea, are loc o emigrare de capitaluri naționale care se refugiază în locuri mai stabile.

În economia actuală, o parte substanțială a acestui comportament etic revine Administrației Publice. Într-o lume a globalizării, firmele concurează cu cele din alte țări. În consecință, concurează cu mediul lor. O firmă care are un mediu cu costuri de tranzacție inferioare poate inclusiv să fie mai puțin eficientă în interior dar să fie în condiții mai bune decât alta în circumstanțe contrare. Deci, este necesar un comportament etic pentru a putea concura. În plus, principalul obstacol pentru țările cu un grad de dezvoltare mai scăzut este corupția guvernelor lor şi administrațiile publice.

- **Motive conjuncturale, de repercutare în mijloacele de comunicare**

Opinia publică şi mass-media sunt extrem de sensibile în fața „scandalurilor" de corupție iar aceasta reprezintă un factor puternic care să determine Administrația Publică să reacționeze. În țările democratice, această opinie se traduce ulterior în numărul voturilor din urnele electorale. La prima vedere, ar fi suficient acest factor pentru ca politicienii să se preocupe de etică în administrațiile pe care le conduc, dar în acest caz nu ar fi decât un motiv pentru căutarea eficienței şi esteticii politice şi mai puțin de etică propriu-zisă. În plus, un comportament bazat pe acest criteriu ar fi oscilant. Preocuparea pentru etică s-ar produce doar atunci când mijloacele de comunicare ar denunța comportamentele incorecte, care afectează interesul general, ar apărea „alarma socială" care ar determina din sentimentul de teamă (de a nu pierde imagine şi voturi, sau chiar de a nu pierde libertatea) comportamente de *aparență* etică. În momentul în care aceste comportamente aparent etice s-ar generaliza, ştirile cu evenimente negative nu ar mai apărea, şi astfel ar scădea preocuparea pentru a le identifica şi a le publica, până în momentul în care comportamentele incorecte nu s-ar manifesta din nou, ceea ar atrage din nou mediatizarea lor şi un nou val de comportamente etice şi tot aşa.

- **Motive structurale, de tip cultural (postmodernitatea)**

Postmodernitatea este pluralistă. Indivizii au incertitudini, caută răspunsuri la neliniştile lor. Aflarea răspunsului la acestea, care îi ajută să obțină fericirea, nu mai revine exclusiv unei instituții, ci tuturor. Firma nu mai este doar o maşină de a

[8] J. R. Pin Arboledas, profesor la IESE, "Etica y Eficiencia en la Administración Pública", Seminario-taller sobre el nuevo lenguaje de las Políticas Públicas y el reto para el nuevo milenio, Mexico (DF), 18 iulie 2001, http://www.iese.edu/en/files/6-3894.pdf

produce bogăție iar Statul nu trebuie să se dedice doar la o distribui. Atât firma cât şi Statul trebuie să dea acum răspunsuri privind sensul vieții, iar etica este o parte din misiunea lor. Mişcarea socială a postmodernității atrage cu sine această preocupare pentru etică, ca şi răspuns la neliniştile individului. În acest sens, preocuparea pentru etică este structurală.

Cu toate acestea, cele mai importante sunt motivele care țin de persoane şi valorile pe care acestea le promovează.

- **Motive care țin de persoane şi valorile pe care acestea le promovează**

Pentru a lua o decizie bună este necesar să se ia în considerare trei niveluri de criterii: nivelul economic sau de eficacitate, nivelul social-politic, sau de atractivitate şi nivelul etic sau de consistență. Lipsa unuia dintre acestea poate genera erori iar consecințele morale pot fi negative pentru un număr mare de persoane.
Etica este o ştiință a persoanei.

Motivul cu cea mai mare forță pentru a acționa etic în Administrația Publică este că, făcând asta, decidenții, politicienii şi funcționarii publici îşi îmbunătățesc ei-înşişi comportamentul, devin mai aproape de scopul ultim al individului, se apropie de fericire.

O Administrație Publică care nu îşi bazează activitatea pe etică îşi corupe şi degradează membrii. Deaici, marea responsabilitate pe care o au cei care o conduc. De modul lor de abordare depinde calitatea persoanelor care formează administrația. Ceea ce trebuie urmărit nu este ca Administrația să fie etică, ci ca membrii săi să fie permanent pe calea îmbunătățirii eticii.

„Existența unei infrastructuri etice"

Conform Organizației de Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), 1997, în toate țările există o „infrastructură etică", care implică factori formali şi informali, în funcție de cultura lor politică, istorie şi context, dintre care se pot enumera cei mai relevanți: a) sprijinul şi angajamentul politic; b) cadrul legal existent; c) mecanismele de formare şi de socializare a funcționarilor publici; c) codurile de conduită aprobate; e) existența sau nu a mecanismelor de imputare şi de responsabilitate efective; f) leadershipul adecvat; g) condițiile de muncă şi climatul laboral al funcționarilor publici; h) existența unei societăți civile active şi vigilente; i) unele sisteme de control intern şi extern a gestiunii publice, coordonate şi eficace[9].

[9] Profesor Dr. D. J. M. Canales Aliende, Catedrático del Área Política y de la Administración Universidad de Alicante (Spania), „Algunas reflexiones sobre la ética pública", http://unpan1.un.org/intradoc/group/public/documentos/CLAD/clad0044121.pdf